

刘仲敬入门十讲第八讲：自由主义与殖民主义在远东的崩溃

- 内容概要2
- 金句收集2
- 正文.....3
- 听众提问回答 15
 - 提问一：俄国殖民香港会不会更好？15
 - 提问二：如果香港实行真普选会发生什么？15
 - 提问三：在中国这样一个多民族的地方，能不能实行民主？16
 - 提问四：从中国文化角度来看，西方观点是否适用？台湾又如何？17
 - 提问五：如何看待秦晖先生的限权问责观？18
 - 提问六：如何分析近期社会现象并预测未来局势？香港是否有希望？中国崩溃后周边会怎样？18

内容概要

本次为《刘仲敬入门十讲》第八讲，主讲人刘仲敬围绕远东地区自由主义与殖民主义的结构同构性展开系统分析。讲座指出，在欧洲核心区二者可分开讨论，但在远东等多数地区，二者存在内在同构性，忽略这一点无法解释历史背景。核心论点包括：历史上的自由主义起源于欧洲封建后期各等级共治体系；近代殖民主义本质是秩序扩张而非传统抢劫，是近代民主的基础；共同体边界是政治秩序的核心前提；普选是构建民族的重要工具；中国作为前现代帝国版图的最后化石，民主化后极可能解体为多个小共同体；台湾民族建构已接近完成，大陆武力统一概率极低。

讲座结合上海租界、香港、台湾等案例，详细梳理了殖民体系撤退后的政治演变过程，强调在讨论内部自由主义制度前，必须先通过审慎外交解决共同体边界与国际定位问题。讲座还回答了听众关于香港真普选后果、中国民主化与民族问题、台湾地位、秦晖限权问责观及中国未来走向等多个问题，提出时间对香港有利、帝国边缘地区受伤害较小等判断。

金句收集

“在世界上的大多数地方，特别是在远东，自由主义和殖民主义二者有结构上的合一性。”（战略洞见）

“近代的殖民主义，它恰好不是传统意义上的抢劫，它代表了一种秩序的扩张，而这个秩序恰好是我们所谓的近代民主的基础。”（战略洞见）

“什么是近代民主？就是自治团体的自我统治。没有这一点，民主这个词就没有丝毫的意义。”（战略洞见）

“这些活动其实都像是一条大河中间漂流着的几片叶子，它们自己的活动主要不是因为叶子有什么动力，而是因为冲击它的几条大河的水流发生了变化。”（思考启发）

“你需要的就是非常审慎、老练和狡猾的外交措施。你必须用这些外交措施解决了共同体边界的问题，解决了你自己在世界秩序中的定位问题，给自己至少要弄到一个李光耀的新加坡那种相对而言有一个安全的地方，给你自己的共同体找到一个可以安全落脚的地方以后，然后你才能够在共同体内部考虑自由主义不自由主义的问题。”（执行策略）

“普选权是一种构建民族的重要工具。实行普选就会制造民族。原来只有地方共同体和风俗共同体的地方，在实行民主以后，就会产生政治共同体。”（战略洞见）

“一个民主国家，它必须是一个普通人民都有认同的政治共同体，而非民主国家则只需要它的统治阶级有认同就行了。”（战略洞见）

“征税跟纳贡是不一样的。自由主义的政治伦理是在共同体的环境之内产生出来的，它是不能适用于征服者和降虏这种关系的。”（方法技巧）

正文

在世界上的大多数地方，特别是在远东，自由主义和殖民主义二者有结构上的合一性。在欧洲的核心区，我们可以把自由主义和殖民主义分开讨论，而不至于明显影响结论本身。但是在远东，这二者存在结构上的内在同构性。今后的历史发展中，这二者的内在同构性还需要更多重视，否则许多东西在历史背景中将解释不清楚。

我们所说的自由主义，撇开理论上、政治学意义上或宪法学意义上的定义不谈，历史上的自由主义起源于欧洲封建后期的各等级共治体系。“不纳税就没有代表权”这一口号是典型的有产阶级口号，因为有产阶级承担共同体的财政责任，贵族承担军事责任。封建主义的宪法原则不是人民统治，而是各等级分享权利。

参加单位是等级团体、职业团体、自治市政或其他法人团体。目前葡萄牙、斯洛文尼亚和香港仍保留这种中世纪政治传统的残余，香港保留的部分甚至比欧洲大多数国家还要多。这是近代大众民主产生以前各等级制度的遗留。

自由主义为什么与殖民主义有同构性？因为自由主义起源于有产阶级与国会政治的合一性，就必然涉及阶级分权问题，必定面临无产者问题。国会政治有效展开的前提是纳税人与选民团具有同一性，这就无形中把财产较少或完全没有财产的无产阶级排斥在外。在欧洲内部，这表现为 1832 年以后历次选举权之争和国会改革。如果用大而化之的语言描述，就是旧的封建主义各等级共治体系向现代大众民主体系过渡过程中产生的一系列局部过渡现象。

在欧洲以外，有产阶级议会政治形成的小选民团与全体居民大团体不能重合的问题，体现为殖民主义。在欧洲，尽管英格兰王国居民众多，但只有财产超过一定额度的人才具有选举权。无产阶级虽然是居民，却不是选举团成员，不能参加议会选举，从某种意义上讲不在共同体之内。居民与共同体的概念不能等同。在远东和其他地方，选民团与全体居民仍然不相同，但这一次差异最显眼的地方不在于财产，而在于种族。往往欧洲居民构成选民团，远东的黄种人、非洲的黑人或其他土著居民被排斥在选举团之外。我们要注意，从法律上讲，这不是种族主义。远东殖民地或南非、罗德西亚实行的选举制度和政治制度，骨子里与英国 1832 年以前的政治制度没有区别，都是有产者产生国会的一种体制。

像上海的工部局，执行的是纳税人选举制度。原则上，每年纳地租超过一定现银数额的人就可以参加选举，成为选民团成员。如果纳税额少于规定限额，就不能参加。这个选举制度最初从形式上看没有种族特征，但不可避免的是，选举团的主要成员是欧洲商人，而大多数华人达不到这个财产标准。上海工部局的体制非常精确地复制了从光荣革命以后一直到 1832 年议会改革以前的英国宪法体

制。甚至在欧洲大陆和英国本土的宪法体制已经发生变化、严重向大众民主方向偏移的情况下，工部局反而比本土更好地体现了欧洲十六、十七世纪的宪法体制。这就是所谓的“礼失求诸野”的生态学原则：演化压力在中心地带最强，在边缘地带最弱。

比较古老的制度容易在边缘地带残留。上海、香港、南非、罗德西亚整个围绕欧洲的外圈，受殖民地影响，属于广义的殖民地或准殖民地，体现的就是欧洲比较古老的政治制度。在欧洲自身向大众民主转型以后，这些制度显得特别，但其实它们比欧洲本身更符合欧洲的古老传统。

这个政治制度最初在全世界基本相同。北美十三州殖民地最初与上海 1853 年土地章程建立的体制、南非和罗德西亚的自治领差别并不大。它们后来的差别之所以巨大，是因为殖民体系与土著之间的关系产生了不同性质的互动。在北美，欧洲人建立的自治团体与印第安人原有的部落自治团体相遇。印第安人虽然许多处于文明以前，但这些部落有政治自由，可以组成易洛魁联盟等组织。北美殖民者与他们谈判交涉的过程中，把他们当成共和国或联邦共和国来处理，这种相互交战和议和的过程实际上也培养了美国自己的自治团体。

南美殖民者面对的是印加帝国或阿兹特克帝国这样管制严密的帝国。征服以后，他们自然沿袭原有帝国的管理体制。特别是秘鲁，西班牙总督享有副国王头衔，通过塞维利亚西印度院管理，沿袭了印加帝国已建立的官僚体制。征服印加这件事对西班牙本身来说，加强了查理五世一朝已经开始露头的官僚化倾向。西班牙强大的君主在国内压制本国自治市政和国会权力，最终像法国一样解散国会，把自治市政的自治权剥夺到君主手里。同时在西印度推行同样制度，这两个过程相互策应。西印度的金钱虽然不是西班牙王室主要收入，但对摆脱自治市政财政依赖有帮助。国王有了这笔钱，对原有自治市政资产阶级给留下的钱就不会像原

来那么看重。而英国国王对伦敦市给留下的钱必须非常看重，因为他缺乏这笔额外收入。反过来，国王在国内打败本国自治团体，也就加强了他对国外实行官僚管制的力度。结果是被征服者、被殖民帝国的专制体制和征服者本身的绝对君主制起了相互促进的作用。

北美情况恰好相反，英格兰本身以自治团体为核心的封建自由和印第安人原有的部落自由起了相互促进的作用。北美殖民者即使能打败印第安人，也不可能像在秘鲁那样实行中央集权官僚管制，因为印第安人原来没有那种机构。这种不可能性极大地保护了北美殖民地的传统自由，使其在十六、十七世纪绝对主义国家在欧洲不断上升的过程中，受绝对主义影响比英格兰本土更少。美洲独立战争是一场保守主义革命，是反击欧洲绝对主义势力上升的革命，要求保守英格兰古老的、在绝对主义以前的传统自由，这与他们面临的殖民主义结构有直接关系。

但在亚非情况不一样。亚非土著数目太多，不像印第安人可以大致忽略不计。建立起来的新殖民地主要在欧洲人国土上，欧洲人解决财产权和选举权问题以后，这些国家会自动像美国和加拿大一样转变为类似欧洲的现代民主国家。但在上海、香港或南非、罗德西亚，原有的黄种人和黑种人太多了。远东社会和政治结构早在海东以前就出现了黄宗智所说的过密化倾向，大量人口极端贫困。按照当时中世纪晚期和近代早期的欧洲政治伦理，这些人无论从教育文化还是财产角度，都没有资格做一个合格选民。把他们引入选民团，对议会政治的正常规范是严重破坏。即使在欧洲将无产者引入选民团也是波折很大、困难很大的过程，绝对不是没有流弊的。如果无产者选民团甚至来自于异质文化，将来引起的问题还会更大。在远东，19 世纪和 19 世纪后期这种困难大到几乎不可克服的地步。

二三十年代国民政府企图收回上海租界时，为讨论上海租界前途产生过许多方案。其中一份方案的基本意见是：华人不懂得怎么样运用代议制。如果把政权

交还给华人手里，就意味着上海自由政体的灭亡。这个说法完全应验了。后来国民政府逐步侵蚀，最终在抗战后期取消上海租界以后，表面上是民族主义胜利，实际上是上海自由资本主义和自治政体的灭亡。

上海自由资本主义在欧洲人垄断政权、工部局绝大部分成员是欧洲人的情况下有效运转。这个政权在少数欧洲人主持下，不仅保存了欧洲人的财产权利和自由贸易，也保证了租界华人至少是华人商人的自由贸易和财产权，把上海变成整个太平洋地区最大的贸易中心。上海的繁荣以及法治和市政建设的基础主要是在工部局主持下取得的。少数欧洲有产阶级对政权的垄断，并没有严重损坏当地华人的利益。但在南京中央政权重新接管以后，不仅西方商人很快撤离，即使华人商人利益也受到很大侵害。国民政府对上海租界的接管，等于用中国古老历代王朝熟悉的官僚管制体系，重新取代了欧洲人带来、扎根不到一百年的自治团体自我治理体系。

我们要知道，按照一些教科书说法，上海外滩是英帝国主义侵略产物，但实际上并非如此。如果英帝国主义真要侵略，把这些地方从大清领土上划出去，一点困难都没有。实际上，这些地方的殖民者与北美殖民者类似，也是闯荡到远东的冒险家和商人，他们想自己结社，按照欧洲政治习惯成立自己的政治组织来管理自己。这一点不但没有受到大英帝国政府鼓励，有时还受到压制。他们与大英帝国的关系，和华盛顿将军及其同僚与大英帝国的关系差不多。他们很想从大英帝国约束下独立出来，但没有这个力量。华盛顿将军能这么做，是因为北美十三州主要居民已是欧洲移民后代，印第安人虽有但少到可以忽略不计。阿礼国在1853年及此后十几年要做的事情，与华盛顿将军所做的其实差不多。他很想把上海欧洲人组织起来，建立一个利伯维尔，然后脱离大清管辖，建立一个自由共和国。但当时英国外交官对他这种做法很不感冒，一再打压。

在 19 世纪晚期，大清正处于最软弱无力的状态。当时如果大英帝国当真支持各口岸城市外国人搞独立，大清不一定敢镇压，也不一定镇压得下来。这些城市最终没有独立，而是搞成租界形式，主要因为大英帝国压着这些上海殖民者不准自己扩张。后来罗德西亚白人少数派搞单方面独立不成功，也不是黑人游击队有能力把它打下来，而是因为英国威尔逊政府和美国人联合制裁，强迫他们把政权开放给黑人。如果没有国际制裁，南非搞一个白人共和国长期垄断政权也没有太大问题。

远东在 19 世纪的这些租界地或一连串外滩，其实多多少少都有一些类似工部局的、由欧洲居民组成的自治团体。它们主要是受了殖民主义当局的压迫，而不是受了大清帝国的压迫，才没有脱离出去。如果当时脱离了，这些地方现在可能就是新加坡这种样子。即使在英国人和殖民主义撤出以后，它们也能在很大程度上延续英国人留下的法治体系，仍然会变成世界上重要的城市共和国和重要贸易港。

它们之所以未能走上这条道路，原因与南非相似，在于土著问题。由于租界华人数量众多，且他们面对的并非易洛魁联盟那样的印第安人共和国，而是一个古老、具有强大官僚专制主义传统的庞大帝国。这个帝国即使在革命之后，其官僚专制体系不但未被削弱，反而得到进一步强化。近代以来，北洋政府时期最尊重条约体系，也最接近西方自治团体，政权基本掌握在军官团和士绅手中，形成了欧洲近代早期有产阶级垄断政权的局面。随着列宁主义的引入，国民党和共产党利用共产国际发明的强大组织，重新强化了本已趋于软弱涣散的儒家官僚体制，使其得以复活，并以列宁主义党国形式，重建了一套比大清、大明更加严密、更难以摧毁的新官僚体系。该体系首先摧毁内地各省原有的军绅政权和自由资本主义萌芽，随后借助民族主义及一战后殖民主义撤退的进程，逐步摧毁以上海为中

心的整个远东贸易的弗里敦式体系。弗里敦式体系被摧毁的最后一步，是共产党取代国民党，以彻底的列宁主义体制取代国民党那套未完整建立的列宁主义体系，最终建立了现今的中国。

如今我们所见的香港，实际上是 19 世纪晚期以英国为首的西方移民团建立的一系列自治城市中的最后一个。因此在这个城市体系中，他们仍继承了 19 世纪欧洲的政治逻辑，即自由主义与殖民主义同构，从而面临一个严峻问题：共同体的边界何在？如果扩大共同体边界，像二三十年代工部局所做的那样，先是局部开放华董，尚可维持议会；但最终彻底的反殖民主义，则会将工部局本身也取消。如果无限制地开放共同体边界，原有的自治政体还能存在吗？这与欧洲情况不同。19 世纪欧洲自由主义体系已非常成熟，被排斥在体系之外的只是极少数无产者和外来移民。完全开放民主后，极少数无产阶级加入，也只是在议会中增加一个工党，而工党基本上仍维护议会政治原则。

但在上海，若采取同样政策，即从仅占人口百分之几的选民团，一下子开放到容纳上海全体居民，而绝大部分居民可以肯定根本不具备执行议会政治的能力，这将导致上海原有的利伯维尔体制彻底灭亡。如果新加坡与马来亚和印度尼西亚合并，同时实行普选制，那么它现在的城市国家也必然无法维持。因此我们必须回到自由主义与殖民主义体系的根本问题上：在考虑政治体系之前，先要考虑共同体的边界问题。

第一次世界大战前，欧洲政治逻辑是贵族负责战争、资产阶级负责纳税，无产阶级既不出钱也不出力，因此被排除在共同体之外。一战后全民战争成为主流，无产阶级通过流血获得了分享政治权利的资格，最终形成了现代西方大众民主。但这个逻辑在西方之外无法直接实施，它涉及严重的种族问题及其他方面的问题。而种族问题与阶级问题在远东地区基本密不可分，香港问题便是如此。

殖民主义本质上并非侵略。真正的侵略是像昔日波斯帝国或蒙古帝国那样的侵略：一个强大的武装集团攻入他国领土，杀人掠财，这是赤裸裸的抢劫。而近代的殖民主义则恰恰不是这种传统意义上的抢劫，它代表了一种秩序的扩张，而这种秩序恰好是我们所谓的近代民主的基础。什么是近代民主？就是自治团体的自我统治。没有这一点，民主这个词就没有丝毫的意义。不包括自治团体这个含义的民主，肯定会走向列宁主义或拿破仑主义定义，把政体改变成一种通过公民投票产生出来的独裁者。像拿破仑和墨索里尼那样定期举行公民投票，你只能投赞成或反对，结果每次都是执政政府赢。它可以通过公民投票实现形式上的全民民主，但实际上没有自治团体存在的余地。或者像现在的列宁主义国家那样，在全民参与投票率高达百分之九十几的情况下，通过消灭或控制所有中间自治团体，实现无限的专制主义，比过去的绝对君主制更加强大。所以我们现在所说的现代民主实际上是一个误用的词。

所谓的现代民主制度就是自治团体自我治理的体系。你要维持这种自治体系，在全世界大多数地方都没有产生出这种体系的情况下，要么按照 19 世纪和 19 世纪以前的办法实行殖民主义，用少数有自治能力的欧洲人组织自治团体来统治大多数没有自治能力的黄种人、黑种人或者其他种族；或者在撤销殖民主义以后，就只能面临两种选择：要么根本上放弃原有的自治团体原则，重新退回到西方文明普及到全世界以前在世界各地实行过的那种古老专制主义；要么，既然决心要维持这种自治体系，就必须承认这种自治体系不可能以孤立的点状来维持，必须有一个跟你的性质相同或基本相同、同样由自治团体形成的巨大国际社会。在这个国际社会中，各个团体起到相互竞争和相互维持的作用。你只有在这样一个外部生态环境之下，才能够维持你原有的政治传统。在这种外部生态环境基本倒台的情况下，孤立的据点是不可能维持的。

30年代上海工部局就是这样一步步后退的。上海工部局首先第一步后退发生在1927年共产国际在上海准备暴动的时候。工部局采取的做法是跟共产国际代表做交易，允许他们把租界当做自己的革命基地，不准北洋军阀到租界里面来抓人，但共产国际必须保证他们搞革命只限于在华人民中间，不能波及欧洲居民的生命财产安全。在蒋介石发动政变赶走共产党人以后，蒋介石也觊觎上海资本家的财产，用军统地下组织等方式渗入上海租界，强迫上海资本家支持南京国民政府。在这种情况下，工部局又采取同样做法，跟他达成协议，允许南京财政部税务专员或经济法庭进驻租界，对租界华人居民和商人征税，但条件是不能碰租界欧洲居民。他们通过这种做法延长了上海租界和工部局统治大概一二十年时间，但这也是一种机会主义做法。

自从租界不再能够保护华人居民的那一刻开始，它的政治意义和政治生命实际上已经失去一多半。欧洲居民暂时还能维持其经济利益和自己关起门来过小日子的利益，但很明显，他们已经走上了日薄西山的道路，以后只能一步步后退。而且上海的特殊之处在于它是一个口岸城市，上海工部局的让步会引起连锁反应，像在汉口、宁波或内地其他城市，在晚清建立起来的那些类似自治团体，在上海做出让步的同时，立刻就被国民政府扫平。国民政府在二三十年代的主要政绩，就是基本上把所有欧洲人赶出了内地。

像成都华西医科大学，原来是教会办的华西协和大学；长沙湘雅医学院，原来也是耶鲁大学办的。它们都是在清末和民初条约体系保护下，由教会办的自治团体。这种自治团体真正继承了欧洲中世纪大学的传统，黄金时代即学术自由的黄金时代，就是大学拥有自治权的时代。国民政府是第一个破坏这种自治权的。它借着反帝爱国的名义，把欧洲人赶了出去，原先的教会学校或私立学校被纳入国民政府教育部统治下，自治权消失了，这是党化教育的开始。国民党还没有做

绝，因为它仅仅是刚刚开始，一切都还处在草创阶段。等到共产党来了以后，就把事情做绝了。国民党是一个过渡的中间状态，它代表的是清末民初欧洲殖民主义保证下的自治，逐步被彻头彻尾的列宁主义国家所取代的中间状态。它是一个半列宁主义国家，是列宁主义企图吞并社会但没有来得及完成任务的时代出现的中间状态。现在有人谈起国民政府的黄金十年还有怀念的意思，理由是他们比共产党来了以后还是要自由一些。但这其实是过渡性的东西。国民党是始作俑者，它在始作俑者的初期好像还残留了一些清末民初社会团体的自由，但这个自由即使共产党不来，国民党能够长治久安，只要它能够把所有反对力量都打下去，肯定要逐步削弱这些自治权，只是也许不会像共产党做得这么彻底，但这个趋势基本上是不可避免的。

这就产生了我们所说的那个矛盾：我们假定东方口岸或其他地方的社会在模仿西方社会的过程中，给它以充分良好的外部环境和足够的时间，假定它能够在足够长久的时间以后培养出一个类似西方的市民社会来，假定这个市民社会将来也能够充当西方民主和立宪体制的一个社会基础。那么即使我们承认这个基本前提，我们也必须承认这个过程在其最初阶段，在我们假定这个市民社会能够成熟以前，是需要有一段保护期的。在这段保护期，它面临什么样的外部环境至关重要。如果像我们真正经历的历史，即第一次世界大战以后，殖民主义所提供的保护罩突然撤退了。当然殖民主义有很多不好之处，但在现实发生的历史中，我们得承认殖民主义就是西方人的自治体制，在迄今为止的人类历史上没有第二个替代品。也就是说，所有非西方的民主体制，全都是从西方模仿而来的，都不是自己产生的。而且在一个没有殖民主义的可能历史路径中，你根本不会知道这种体制的存在，即使想模仿也模仿不来。

这个体制在最开始的情况下由殖民主义者保护。即使殖民主义者利用其当时优势地位占了一些便宜，你也想不出还有其它办法能够比这种情况更好。其它办法就是，你要么顺着原先的东方专制主义轨道继续走，要么换上一个有能力驱逐殖民主义的力量，那肯定就是一个比东方专制主义更加狠毒的专制主义。

我们现在看到的远东就面临着这种情况。在殖民主义由于欧洲内部因素趋于萎缩，同时由于苏联和日本的干涉使整个国际体系破裂的情况下，原有的已有一点点雏形但还没有能力自己维持的市民社会，很快就遭到了灭顶之灾。我们所说的自由知识分子，他们绝大多数产生于由欧洲人在清末民初建立的、具有自治性质的大学。只要欧洲殖民主义垮台，这些人可以说在国民党开始推动党化教育的时候就已经面临着严重压力了。等共产党来了以后，就没有一个不倒霉的，这是必然的。而上海的资产阶级经过三番五次以后，也完全被打垮了。

假定在另外一种情况下，比如说在美国和南美那种情况下，远东的情况也像南美洲一样，有美国或其他列强能够维持一个类似门罗主义的保护体系，禁止外来列强把他们的势力深入这个区域，给这个区域原有的社会一个成熟发展的机会，那么情况可能就不一样。在这种情况下，中国的情况就可能会比较接近于拉丁美洲了。东亚的问题在于，它实际上相对于拉美和中东来说，处于国际秩序的更边缘的地方。美国完全能够罩得住拉丁美洲，而欧洲的黄金时代是在第一次世界大战以前，它在第一次世界大战以后，在撤退的过程中，首先抛弃的就是东亚，其次才是印度，再其次才是中东和非洲。这是一个由远及近的过程，所以我们要理解东亚的历史，包括具有汉语世界特殊意义的自由主义，不能把国际秩序的演变这个至关紧要的因素排除在外。排除了国际秩序演变的因素以后，所有强大的政治力量的行动都会变得无法理解，更不要说少数知识分子或媒体人的种种活动。这些活动其实都像是一条大河中间漂流着的几片叶子，它们自己的活动主要不是

因为叶子有什么动力，而是因为冲击它的几条大河的水流发生了变化。而远东的整个政治格局都必须从这个国际体系的水流变化的交错冲突造成的流向变化中考虑，才能真正理解。

像香港这样的地方尤其如此，它处在新加坡和上海之间，是处于一个极其微妙和困难的位置。拉丁美洲的政治家可以随便胡来，他不会有亡国之祸，因为他有美国罩着。但是如果你处在那种位置上，你只要稍微动一下，有一个动作错的话，夹在苏联和日本之间就会粉身碎骨。香港的地位就要看一看台湾和新加坡的前途，才能够理解它在国际体系演变中的地位是多么微妙。所以我倾向于认为，这里起主要作用的并不是自由主义的理论建构的问题，而恰好相反，欧洲自由主义的理论建构也是 19 世纪学者根据欧洲历史上实际发生的宪法结构演变总结出来的一套理论。它不是先有了理论才去制造宪法结构，而是根据宪法结构已经存在的演变，根据已经存在的社会和政治形式，总结出他的自由主义理论。这个顺序是不能颠倒过来的。

所以像香港有所派或任何自由派，在我看来，他们的理论建构都不是很重要。因为他们的理论建构到底是根据欧洲或其他什么学术传统来讲合不合理，或者是逻辑上自不自洽，都不太重要。他们等于是一只蚂蚁骑在树叶上，而树叶正在漩涡中漂。这片树叶就是香港，他们就是这片树叶上的蚂蚁。这只蚂蚁正在遥望着远方的大树，那棵大树就是欧洲。它根据大树上的蚂蚁对大树的总结，制定各式各样的理论，但是这些理论对于这片树叶来说起不起作用，其正面还是反面作用，主要不是看理论本身的，还是看你这片树叶本身的流向。而你这片树叶本身的流向，你可以依靠的是什么呢？你需要的就是非常审慎、老练和狡猾的外交措施。你必须用这些外交措施解决共同体边界的问题，解决你自己在世界秩序中的定位问题，给自己至少要弄到一个李光耀的新加坡那种相对而言安全的地方，给你自

己的共同体找到一个可以安全落脚的地方以后，然后你才能够在共同体内部考虑自由主义不自由主义的问题。

所以我认为在这之前，在你们把共同体的边界划定以前，任何理论的价值其实只能根据一个标准来判断，即按照你所设计的政治理论，你所划定的这个共同体的边界是否足够牢固，足以支持你自身的存在，还是更容易发挥分裂和瓦解的作用，足以导致你自己的共同体解体。如果你的共同体解体的话，那你肯定就像是上海工部局那种情况了。欧洲居民和上层人士带着他们的钱一走了之，穷人走不了，就坐下来准备迎接共产主义和山东来的南下干部了。只要你本地的精英在这个方面，在他制造共同体的过程中策略不够审慎的话，这就是他必然会出现的前景。

听众提问回答

提问一：俄国殖民香港会不会更好？

刘仲敬：俄国是不会搞殖民主义的，他只会搞殖民主义以前那种直接的征服和行政掠夺。你好像是接受了左派的话语，认为殖民主义是压迫。但实际情况恰好相反，殖民主义的本质是自治，它是人类迄今社会中间唯一一种能够维持自治的体系。其他任何统治，殖民主义以前和殖民主义以后产生的反殖民主义体系，他们的本质都是退回到殖民主义以前那种征服和超经济掠夺的秩序。

提问二：如果香港实行真普选会发生什么？

刘仲敬：边界就划定了。普选权是一种构建民族的重要工具。在各等级共治时代，民族界限是不明显的。近代民族国家就是要让所有居民都参加到共同体内

部的一种形式。民主主义和民族主义起的是互相支持的作用。实行普选就会制造民族。原来只有地方共同体和风俗共同体的地方，在实行民主以后，就会产生政治共同体。而且政治共同体产生了以后，是相当牢固、不容易逆转的。假定香港人有了普选权，有了政治自由，而深圳人没有，那么一条铁的境界就在香港和深圳之间落下。得到了这种权利的香港人，会把自己发展成一个民族。这个民族也许会因为福利制度而导致财政破产，也许不会，但毫无疑问他们会把自己的本土意识升格为民族意识，以后香港将永远不会属于中国。只要中国没有政治自由，而香港有政治自由，那么香港注定不会属于中国，这才是真正的症结。其实这一点所有各方都是心里有数的，但是大家都不敢说出来，这才是真正的问题所在。

提问三：在中国这样一个多民族的地方，能不能实行民主？

刘仲敬：民族不是先天就存在的，它是在政治参与扩大到普通民众的过程中，为了认同的需要而人为创造起来的。因为没有民主的政治体制，它不需要认同老百姓，反正只需要纳税就行了。统治者是谁跟你是不是民主有什么关系？你难道能说大清就一定比大明要坏得多吗？显然也不是，反正大家都是纳税来的。但是如果你有选举权的话，那么选举团内部必须要有一定的基本认同。一个民主国家，它必须是一个普通人民都有认同的政治共同体，而非民主国家则只需要它的统治阶级有认同就行了。只要共产党内部的认同维持得住，中国就能够维持下去，老百姓有没有认同，那是无关紧要的。但是如果中国实现民主国家的话，那么老百姓之间非有认同不可。如果这种认同建立不起来的话，那它肯定像日耳曼人、斯拉夫人、奥斯曼帝国一样解体，解体成若干个能够形成有利于形成认同的小的共同体的团体。这个过程基本上是近代国家形成的必由之路。中国继承了大清帝国的版图，是世界上最现代帝国留下来的最后一座化石。如果实现了民主的

话，最大可能发生的事情就是它也会像这些帝国一样，在刹那之间瓦解成为无数个碎片式的小的实体。

提问四：从中国文化角度来看，西方观点是否适用？台湾又如何？

刘仲敬：文化传统跟国家建构是不一样的。如果从华夏文化的角度来看，正如汪精卫和章太炎所说，十八省大明留下来的这片江山应该跟朝鲜和日本是一家，但是跟满人、蒙古人、穆斯林和西藏人不是一家。华夏的文化传统确实是不利于建立 1848 年原则上的民族国家的，其实也不限于华夏文明。伊斯兰文明和大多数东方文明都不利于建立西方意义上的那种小的民族国家。这就是为什么索尔兹伯里勋爵主张搞殖民主义的原因。他的意思就是说，东方的政治传统没有能力产生出自己为自己代言的政治体系。因此，东方的居民不可避免地在一个现代国家为主的国际体系中间遭到其他政治体系的征服，作为被统治者生存下去。实际上发生的历史与此相差无几，就是大清帝国解体以后，依靠内部力量建立现代国家的尝试全部失败了。

台湾实际上已经把他的民族建立成功了，他现在唯一的威胁就是中国发动一场战争。但是由于国际形势的缘故，中国在这场战争中间打赢的可能性几乎等于零。比较可能发生的情况就是他自己在打输了以后发生内溃，所以台湾最糟的结果也无非是像比利时一样，被德国占领了一段时间以后，又被美国重新夺出来。如果大家按兵不动 20 年的话，局面肯定就无法挽回了，台湾民族就是既成事实。要挽回这一点，只有在 20 年之内打一仗。而打一仗以后，别的结果我不敢预测，共产党反正是不存在了。

提问五：如何看待秦晖先生的限权问责观？

刘仲敬：这是一个内外有别的问题。你首先得把共同体的边界划清楚，然后你才能说得上是自由主义意义上的扩权还是收权。英国的资产阶级和贵族会约束国王的权利，那是为了他们自己，是从他们自己这个政治共同体的内部来说的。你首先得看清楚自由主义所谓的征税是什么东西。征税跟纳贡是不一样的。为什么英国贵族和资产阶级要为征税的问题跟国王掐？因为征税不征税是他们说了算的。如果他们说不交，国王没办法逼他们交出来。只有在这种情况下，自由主义意义上的限权才有意义。而在东方专制体系下，统治者是征服者，被统治者是降虏，缴纳的不是税而是战利品，统治者可以随意索取，被统治者无法拒绝，因此谈论限权问责没有意义。共产党谈论限权问责本质是统战策略，目的是模糊共同体边界，麻痹自由派和知识分子，方便后续收取战利品。

提问六：如何分析近期社会现象并预测未来局势？香港是否有希望？中国崩溃后周边会怎样？

刘仲敬：自从共产国际产生以来，他的政策始终是一伸一缩的周期。在收紧阶段直接消灭私有财产集中资源，资源耗尽后就放松实行新经济政策，鼓励民间创造财富，财富积累足够后就会再次收紧。从列宁到改革开放始终遵循这个周期。改革开放已经推行四十多年，民间积累了足够的财富，下一步必然会迎来新一轮的打土豪。自由派知识分子误以为自己已经是共同体的一部分，可以和统治者讨价还价，这种认知是完全错误的。

因为时间对香港是有利的，而且中央地带是最不利的，因为他的资源被抽得最彻底，一旦在帝国瓦解的过程中，他的损失一定是最大的。边缘地区留有的原有社会组织比较多，因此受到的伤害会比较小。香港只要保持耐心就有希望。中

国崩溃后必然会解体，周边地区肯定会出现新的问题，核心区的走向存在不确定性，但边缘地区的独立会成为确定的结果，就像外蒙古独立一样，周边会很快适应新的格局。